

עין משפט‏ **גר**‏ **מוצה**

 א ומי' פ'א מל' גירושין הלו' טוש'ע אה"ע ס' קבד סע' יז:

מוסף רש"י

אין בותבין במחובר לקרקע. דמתיב וכתיב ונתן, שאינו מחוסר קליפה (לקמן כא:). ג' גיטין פסולין. י'נשא בו (דשב"ס בב' קעו.). ואם ניסת הולד כשר. האי תנא לא כר"מ סבירא ליה דאמר עדי חתימה כתיב, דלר"מ הולד ממזר, ולמאן דמוקי לה בגמ' כר"מ דאמר עדי מסירה כתיב, דהא פליג ר"א בסופא, אלא כיון דכתב ידו הוא וכתיב ונתן קרינא ביה ואע"ג דליכא עדי מסירה כשר מדאורייתא ומיהו רבנן פסלינהו דלמא אתי לאכשורי ככתב סופר הלך לא מיעשא ואם ניסת הולד כשר, דדוקא כתב ידו, אלא כתיב סופר ואין שם שם הולד ממזר (לקמן פז:). ואין עליו עדים. אלא דעדי מסירה כתיבי לה דיעבד (בב' שם). ואין בו זמן. וזמן קנתא דרבנן משום דת אחותו דאחתיין (יז:) הלך הולד כשר (לקמן פז:). אלא עד אחד. פליגי בה בגמרא איכא למי"ד אכתב ידו קאי, אפילו הכי אשמעינן דלכתמילה לא ורישא אשמעינן דאפילו אין בו עד אם ניסת הולד כשר, ואיכא למי"ד אכתב סופר קאי ואפילו הכי הולד כשר, דסופר הוה ליה נמוקס עד שני (שם). אף על פי שאין עליו עדים. ואינו כתב ידו, אלא שנתנו לה בפני עדים כשר. לינשא לכתמילה (שם). וגובה מנכסים משועבדים. כלומר ואם שטר מלוה הוא אותו השטר הכתוב בכתב ידו ואין בו עדים אלא שמסרו בפני עדים, גובה מנכסים משועבדים (בב' שם). מפני תיקון העולם. שמה ימותו עדי מסירה דאמר עדי מסירה כתיב, ויבא הנעל ויערער לומר לא גרמיה (לקמן פז:). אפילו מצאו באשפה. ולא נכתב לשם אשה כלל (לקמן כז:).

ג:

דתנן אין בותבין במחובר וכו'.
הך סוגיא ובסמוך נמי דמוקי רב אשי מתניתין כר' יהודה אחיא כריש לקיש דפ"צ (לקמן דף כא:):
דמוקי מתניתין כר"מ דחתמו שנינו דמשמע חתימה ממש אבל רבי יוחנן ושמאל מוקי ההם מתניתין כרבי אלעזר וחתמו אִתּוּרף קאי כלומר סייעו כמו תורה חתומה ניתנה דס"פ הניזקין (לקמן דף ס.)^א ולשמואל ורבי יוחנן נמי יש להוכיח דר"מ לא בעי כתיבה לשמה דמסיק בסמוך מדרב נחמן דאמר אומר היה ר"מ אפילו מצאו באשפה כו' וא"ת והיכי מוכח מהכא דלא בעי כתיבה לשמה דילמא לכתמילה בעי כתיבה לשמה כדבעי לכתמלה בתלוש וי"ל דאפילו אי לכתמילה בעי כתיבה לשמה לא מיתוקמא מתני' כותביה כיון דיעבד כשר לא היו מתקנין לומר בפ"ג ועוד דתנן בריש פ"ב (לקמן דף טו.) דלא לא אמר בפני נכתב פסול ותימיה לר"י דהכא משמע דלא מיתוקמא מתני' כר"מ משום דר"מ לא בעי כתיבה לשמה ולקמן (דף ה:) תניא כהדיא המביא גט ממדינת הים נתנו לה ולא אמר בפ"ג ובפני נחתם יוציא והולד ממזר דברי ר"מ ולרבא ניחא דבעי בפני נכתב דלא לימי לאיחלופי והא באשפה כשר היינו כשהבצל עזמו נותנו לה או בלאי' אבל שולח גט ממדינת הים לרין שיראה השליח כתיבת הגט שיוכל לומר בפני נכתב דלא לימי לאיחלופי אבל לרבה קשה דלית ליה טעמא דאיחלופי אף לפי המסקנא דרבה הית ליה דרבא דפירשני^ב: **שלא יראה גיטין פסולים**. איכא דמוקי בפ' בתרא (לקמן דף פז.) הך מתני' כר"מ אע"ג דאית ליה לר"מ כל המשנה ממתבע דאמר רב נחמן בסמוך דלר"מ דהכא היינו טעמא דהולד כשר דכך היה המתבע שלא יפסל הולד בהנך שלשה^ג ואע"ג דר"מ סבר וכתב היינו וחתם מ"מ כשר הולד בכתב ידו ואין עליו עדים דכיון שהבצל עזמו כתב אין לך חתימה גדולה מזו ואין בו אלא עד אחד למי"ד בפ' בתרא (לקמן פז:) כתב ידו ועד שנינו שפיר אלא למי"ד כתב סופר ועד קשה נישום דשמא סופר כתבו להתלמד וזרקו לאשפה ובאתה האשה והחתימה עליו עד אחד ואין כאן שנים וי"ל שהסופרים חוששים למכשול וזהרין בכך ומיהו אין רגילות להזהר לגמרי שתחשב כתיבת סופר כעד אחד: **בתב בכתב ידו ואין ע"יו עדים**. טעמא דפסול משום שיוכל לכתוב הזמן כמו שירצה והוי כאין בו זמן וא"ת בשלמא למי"ד בפ"ב (לקמן דף יז.) דתקנו זמן בגיטין שלא יחפה על בת אחותו הכא בכתב ידו נמי איכא למיחש שמה יחפה אבל למאן דמפרש ההם דתקינו זמן משום פירי קשה לר"י מה חשש יש בכתב ידו ואם יש לחוש שיקדים זמן לטובת האשה אע"פ שצא לגרשה ולעשות עמה קניוויה שמגבה זמן לקוחות שמכר להם פירות^ד בינתיים מאותו הזמן הכתוב בגט עד עכשיו כמו שאנו חושדין את האשה גבי שובר כתובה^ה בסוף שנים ארבעין (ב"מ דף יט.) א"כ לא נסמוך עליו לטרוף לקוחות^ו מומן הכתוב בו וי"ל דודאי אינו נאמן ולכן פסלוהו דלפעמים תפסיד האשה^ז שלא כדין כשיכתוב הבצל ויס שעומד בו ולא יקדים הזמן ואז היה לה לטרוף לקוחות מומן הכתוב והיא לא תוכל לטרוף לפי שאנו חושדין אותו שהקדים הזמן ולכן פסלוהו דהשאת כדין לא תטרוף האשה מומן הכתוב כיון שהגט פסול דדוקא בגט כשר גובה מיום הכתיבה ועי"ל דחשישין דאחר הכתיבה מיד תתפוס הפירות ותאמר שכבר נתגרסה מומן הכתוב בו: **יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד**. למי"ד כתב ידו ועד שנינו (לקמן פז:) תנא כתב בכתב ידו ואין עליו עדים לאשמועינן דאפ"ה הולד כשר וסיפא דאין בו אלא עד אחד אינטריך דאפ"ה לא תנשא לכתמילה: **יש בו זמן**. נראה ה"ה דאין בו זמן אלא לאשמועינן אע"ג דיש בו זמן לא תינשא לכתמילה: **רבי אדעזר אומר אפי"ו אין ע"יו עדים בו**. וא"ת דילמא דוקא כתב בכתב ידו או בעד אחד דאיירי ת"ק מכשיר ר"א וי"ל דהלשון אפילו אין עליו עדים משמע דאין עליו עדים כלל ועוד דקתני דאחר העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם משמע דבעדי מסירה לחוד סגי ונראה לר"י דאף לכתמילה מכשיר ר' אלעזר בעדי מסירה^ח דפירש בקונטרס מדקתני לקמן בפ"ב (דף כא:) אין כותבין על הנייר מחוק^ט וחכמים מכשירין ואמר מאן חכמים ר"א^י דאמר עדי מסירה כתיבי ומשמע מכשירין וכותבין^{יב} והדתנן בהשולח (לקמן דף לד:) התקין ר"ג שיהו העדים חותמין על הגט לא שצריך לעשות כן אלא תיקן שילמד להם לעשות כן שלא יטרכו לעדי מסירה כשירצו להראות לראיה השטר והגט^{יג} אבל אם צאים לסמוך לכתמילה אעדי מסירה סומכין: **וגובה מנכסים משועבדיהם**. לשון שני פי' בקונטרס אם שטר מלוה הוא גובה מנכסים משועבדים וכן נראה לר"ת עיקר דאפילו בשאר שטרות גובה בעדי מסירה מנכסים משועבדים כדמשמע בפ' בתרא (לקמן דף פז:): דאמר רב הלכה כר"א בגיטין^{יד} ובשאר שטרות לא והא קתני וגובה מנכסים משועבדים אלאמא דר"א איירי נמי בשאר שטרות וקשה דאמר בגט פשוט (ב"ב דף קט.) הוחזק כתב ידו בצ"ד מהו פי' מהו שיגבה ממשעבדי^{טו} ומייתי מהך דגיטין דקתני וגובה מנכסים משועבדים^{טז} ומשני שאני ההם דאיכא כתובה^{יז} משמע דדוקא בגט איירי ולא בשאר שטרות ורשב"ס גרס ההם שאני ההם דמשתת כתיבה שיעבד נפשיה פירוש כשנכתב השטר נכתב כדי למוסרו בפני עדים שיהו עדי מסירה במקום עדי חתימה והוי קול כאילו עדים חתומים אבל לעיל איבעיא לן הוחזק כתב ידו בצ"ד ומסר בינו לבין עזמו ולא נתכוין אלא להודאה^{יח} ולא לעשות שטר שיהיה לו קול והתם לא יועיל אפילו איסתחוק בצ"ד ורבינו חננאל פי' דההיא דגט פשוט (שם דף קט.) פליגא אההיא דהמגרש (לקמן דף פז:): ופסק רבינו חננאל שיש לסמוך אההיא דגט פשוט ולא מגבינן בעדי מסירה אלא מצני חרי והא דפריך סתמא דהש"ס בפירקין (דף יב.) גבי שטר פרסאה דמסרי באפי סהדי ישראל אי הכי ממשעבדי נמי ליגבי לא קשה לפסק רבינו חננאל דמיירי בחדמי עליה סהדי עובדי כוכבים הדיעות דפ"י בקונטרס ומשום הכי ס"ד דגבי ממשעבדי כיון דמסרי באפי סהדי ישראל חשיבי הך הדיעות כערכאות וגם מלשון הקונטרס מוכיח לקמן (יב.) דלא גבי ממשעבדי אלא בעדי חתימה: **וכי לא בעי רבי מאיר בתיבה אשמה מדאורייתא אב"י מדרבנן בעי**. ופסול דיעבד דבעינן אחר לא מתוקמא מתניתין כותביה דכפירי לעיל ואם תאמר ומאי שנה ממהובר דאמר לעיל אין כותבין לכתמילה אבל דיעבד כשר אפילו מדרבנן דמדאורייתא אין חילוק בין לכתמילה לדיעבד ויש לומר דהשתא מוקי הדיא מתניתין דמחובר כרבי אלעזר וחתמו אִתּוּרף קאי:

המביא גט פרק ראשון גיטין

אי רבי מאיר. דאמר עיקר השטר זו היא חתימתו: **חסימה**. לשמה בעי דכי כתיב וכתב לה אחתימה כתיב דקתני לקמן (דף כא:): כתב גט על המחובר כשר ואע"ג דכתיב וכתב ונתן^א מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יאל זה שהוא מחוסר כתיבה קליפה ונתינה אפ"ה כיון דחתמו בתלוש מכשר ליה ר"מ אלאמא וכתב דקרא אחתימה הוא: אין כותבין. לכתמילה על המחובר שמה יחתום במהובר ומפסיל כדפרישית והכי מפ' בפ"ב (דף כא:): ואי ר' אלעזר. דאמר מדאורייתא גט שאין עדיו חתומין עליו כשר אלאמא וכתב כתיבה היא דמשמע: **כתיבה בעי**. לשמה ולא חתימה: **והא שלשה גיטין פסולין**. דקא חשיב בפ' בתרא (לקמן פז.) וחד מינייהו אין עליו עדים: **דרבנן**. כלומר פסוליהו אפי' לת"ק לא הוי אלא מדרבנן מדקתני אם ניסת הולד כשר: **ולא צעי רבי אלעזר חסימה**.^ב ופליג עלה ר"א דאפילו לכתמילה תנשא אלאמא פסולא דרבנן נמי לית ליה: **שלשה גיטין פסולין**. לכתמילה: **כתב בכתב ידו**. ידי הבצל: ואין בו זמן. בלי זה זמן נכתב: ואין בו אלא עד אחד. וכתב ידי סופר: ואם נישאת הולד כשר. אלאמא ת"ק גופיה לא פסיל אלא מדרבנן ומדפליג ר"א עליה שמע מינה אפילו לכתמילה מכשיר: **וגובה מנכסים משועבדים**. גובה כתובתה דתנן בגט זה מנכסים משועבדים דתנן

כתובות (דף פט.) הוציאה גט ואין עמו כתובה גובה כתובתה. לינשא אחרינא גובה מנכסים משועבדים אם שטר מלוה הוא גובה מנכסים משועבדים. שט"ח נמי קרי גט כדאמר בעלמא (ב"ב דף כה.) וגט חוב שאין בו אחריות: **אלא מפני תיקון העולם**. שמה ימותו עדים ושוב אין לו עדות לפיכך נהגו לתמוס דאם ימותו תראה חתימתם לעדים אחרים ויכירוהו: **וכי**

כתב ידו וחתם מ"מ כשר הולד בכתב ידו ואין עליו עדים דכיון שהבצל עזמו כתב אין לך חתימה גדולה מזו ואין בו אלא עד אחד למי"ד בפ' בתרא (לקמן פז:) כתב ידו ועד שנינו שפיר אלא למי"ד כתב סופר ועד קשה נישום דשמא סופר כתבו להתלמד וזרקו לאשפה ובאתה האשה והחתימה עליו עד אחד ואין כאן שנים וי"ל שהסופרים חוששים למכשול וזהרין בכך ומיהו אין רגילות להזהר לגמרי שתחשב כתיבת סופר כעד אחד: **בתב בכתב ידו ואין ע"יו עדים**. טעמא דפסול משום שיוכל לכתוב הזמן כמו שירצה והוי כאין בו זמן וא"ת בשלמא למי"ד בפ"ב (לקמן דף יז.) דתקנו זמן בגיטין שלא יחפה על בת אחותו הכא בכתב ידו נמי איכא למיחש שמה יחפה אבל למאן דמפרש ההם דתקינו זמן משום פירי קשה לר"י מה חשש יש בכתב ידו ואם יש לחוש שיקדים זמן לטובת האשה אע"פ שצא לגרשה ולעשות עמה קניוויה שמגבה זמן לקוחות שמכר להם פירות^א בינתיים מאותו הזמן הכתוב בגט עד עכשיו כמו שאנו חושדין את האשה גבי שובר כתובה^ב בסוף שנים ארבעין (ב"מ דף יט.) א"כ לא נסמוך עליו לטרוף לקוחות^ג מומן הכתוב בו וי"ל דודאי אינו נאמן ולכן פסלוהו דלפעמים תפסיד האשה^ד שלא כדין כשיכתוב הבצל ויס שעומד בו ולא יקדים הזמן ואז היה לה לטרוף לקוחות מומן הכתוב והיא לא תוכל לטרוף לפי שאנו חושדין אותו שהקדים הזמן ולכן פסלוהו דהשאת כדין לא תטרוף האשה מומן הכתוב כיון שהגט פסול דדוקא בגט כשר גובה מיום הכתיבה ועי"ל דחשישין דאחר הכתיבה מיד תתפוס הפירות ותאמר שכבר נתגרסה מומן הכתוב בו: **יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד**. למי"ד כתב ידו ועד שנינו (לקמן פז:) תנא כתב בכתב ידו ואין עליו עדים לאשמועינן דאפ"ה הולד כשר וסיפא דאין בו אלא עד אחד אינטריך דאפ"ה לא תנשא לכתמילה: **יש בו זמן**. נראה ה"ה דאין בו זמן אלא לאשמועינן אע"ג דיש בו זמן לא תינשא לכתמילה: **רבי אדעזר אומר אפי"ו אין ע"יו עדים בו**. וא"ת דילמא דוקא כתב בכתב ידו או בעד אחד דאיירי ת"ק מכשיר ר"א וי"ל דהלשון אפילו אין עליו עדים משמע דאין עליו עדים כלל ועוד דקתני דאחר העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם משמע דבעדי מסירה לחוד סגי ונראה לר"י דאף לכתמילה מכשיר ר' אלעזר בעדי מסירה^ה דפירש בקונטרס מדקתני לקמן בפ"ב (דף כא:) אין כותבין על הנייר מחוק^ו וחכמים מכשירין ואמר מאן חכמים ר"א^ז דאמר עדי מסירה כתיבי ומשמע מכשירין וכותבין^ח והדתנן בהשולח (לקמן דף לד:) התקין ר"ג שיהו העדים חותמין על הגט לא שצריך לעשות כן אלא תיקן שילמד להם לעשות כן שלא יטרכו לעדי מסירה כשירצו להראות לראיה השטר והגט^ט אבל אם צאים לסמוך לכתמילה אעדי מסירה סומכין: **וגובה מנכסים משועבדיהם**. לשון שני פי' בקונטרס אם שטר מלוה הוא גובה מנכסים משועבדים וכן נראה לר"ת עיקר דאפילו בשאר שטרות גובה בעדי מסירה מנכסים משועבדים כדמשמע בפ' בתרא (לקמן דף פז:): דאמר רב הלכה כר"א בגיטין^י ובשאר שטרות לא והא קתני וגובה מנכסים משועבדים אלאמא דר"א איירי נמי בשאר שטרות וקשה דאמר בגט פשוט (ב"ב דף קט.) הוחזק כתב ידו בצ"ד מהו פי' מהו שיגבה ממשעבדי^{יט} ומייתי מהך דגיטין דקתני וגובה מנכסים משועבדים^{יז} ומשני שאני ההם דאיכא כתובה^{יח} משמע דדוקא בגט איירי ולא בשאר שטרות ורשב"ס גרס ההם שאני ההם דמשתת כתיבה שיעבד נפשיה פירוש כשנכתב השטר נכתב כדי למוסרו בפני עדים שיהו עדי מסירה במקום עדי חתימה והוי קול כאילו עדים חתומים אבל לעיל איבעיא לן הוחזק כתב ידו בצ"ד ומסר בינו לבין עזמו ולא נתכוין אלא להודאה^{יט} ולא לעשות שטר שיהיה לו קול והתם לא יועיל אפילו איסתחוק בצ"ד ורבינו חננאל פי' דההיא דגט פשוט (שם דף קט.) פליגא אההיא דהמגרש (לקמן דף פז:): ופסק רבינו חננאל שיש לסמוך אההיא דגט פשוט ולא מגבינן בעדי מסירה אלא מצני חרי והא דפריך סתמא דהש"ס בפירקין (דף יב.) גבי שטר פרסאה דמסרי באפי סהדי ישראל אי הכי ממשעבדי נמי ליגבי לא קשה לפסק רבינו חננאל דמיירי בחדמי עליה סהדי עובדי כוכבים הדיעות דפ"י בקונטרס ומשום הכי ס"ד דגבי ממשעבדי כיון דמסרי באפי סהדי ישראל חשיבי הך הדיעות כערכאות וגם מלשון הקונטרס מוכיח לקמן (יב.) דלא גבי ממשעבדי אלא בעדי חתימה: **וכי לא בעי רבי מאיר בתיבה אשמה מדאורייתא אב"י מדרבנן בעי**. ופסול דיעבד דבעינן אחר לא מתוקמא מתניתין כותביה דכפירי לעיל ואם תאמר ומאי שנה ממהובר דאמר לעיל אין כותבין לכתמילה אבל דיעבד כשר אפילו מדרבנן דמדאורייתא אין חילוק בין לכתמילה לדיעבד ויש לומר דהשתא מוקי הדיא מתניתין דמחובר כרבי אלעזר וחתמו אִתּוּרף קאי:

ומתמו

מסורת הש"ס

^א לקמן כא:; ^ב צ"ב קט.; לקמן ז: פה; ^ג א לקמן כב.; ^ד כתובות פה.; ^ה (דגדס כד:).

גליון הש"ס

ברש"י ר"ה ולא בעי ר"א חתימה ופליג עליה ר"א וכו'. ק"ל הא י"ל כפשוטו על התי"ק כמה דמולה דדוקא שהוא כתב ידו אבל בכתב סופר ואין עליו עדים אפילו דיעבד פסול כזה הוסף ר"א דאע"פ שאינו כתב ידו ואין עליו עדים כשר נתנן לה כפי עדים. ואילו דברי רש"י היה אפשר לפרש דכיון דת"ק קורא שם פסול כמה דפסול לכתמילה לא הוי ליה לרי"א למנקט שטר כמה דפסול לכתמילה והול"ל דהולד כשר. אח"כ כתב לי נכדי הרב מהו שמואל בנימין י"ל שכתב עמד כזה הגאון דה"ו בקפרי תפארת שמואל למחרש"ק:

מוסף תוספות

א. והאי דנקט תלמודא משום דשטריה דמתני' דחתמו כר"ל משמע. מוס' הרא"ש. ב. ע"י רמבין ומוס' הרא"ש. ששטריהם. ג. דלא אמרו יכל המשנה ממתבע שטבעו חכמים בגיטין אלא כמה שתקנו בגיטין בלחוד ואינו נוהג בשאר שטרות וכו'. רמב"ל לקמן פז. ד. של נכסי מלוג. מוס' הרא"ש. ה. שמה נכתב בניסן ולא בא לידו הבטל עד תשרי. מוס' הרא"ש. ו. בגט זה. מוס' הרא"ש. ז. עד שחבאי אריה מתי נכתב. ולמה פסלו אותו. מוס' הרא"ש. ח. פירות. מוס' הרא"ש. ט. בלבד בלא עדי חתימה. רש"י. י. מפני שיכול להודיין. רש"י. יא. דמכשיר בדבר שיכול להודיין. מוס' הרא"ש. יב. מדקאמר ת"ק אין כותבים ואיהו קא מכשיר משמע דמכשירין לכתוב וליתן קאמר. רש"י וע"י מהרש"א. יג. דכיון שהגט בידה ועדים חתומים בו תלינן דמסתמא נעשה גם בעדי מסירה. מוס' הרא"ש לקמן ד. ד"ה דקיימא. יד. ופריכין וטבר רב. רש"י. טו. א"ל אע"פ שהוחזק כתיב בב"ד אינו גובה אלא מנכסים בני חורין. רש"י. טז. בכתב ידו. מוס' הרא"ש. יז. פי', ע"י שטר כתובה גובה ולא ע"י הגט. מוס' הרא"ש. דמשעת כתיבה שעביר נפשיה. רש"י. יח. לו בכתב ידו שלוח ממנו מנה. שיעות קדמונים.